

SUÇ VE CEZA ROMANINDA RASKOLNIKOV’UN İŞLEMİŞ OLDUĞU FİİLLERİN TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇ TİPLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

¹Kaan Düzdemir, ²Şule Düzdemir

Girne Amerikan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, ORCID Code: 0000-0001-9083-3978

kaanduzdemir@gau.edu.tr

Özet - Dostoyevski'nin romanları okunduğunda, hayatı boyunca tüm deneyimlerinin eserlerinde tema ve karakter seçimini etkilediği görülmektedir. Bu etkiler 1867'de yayımlanan kendisini yasaların üstünde gören zeki ama duygusal ve zihinsel olarak özellikle içinde bulunduğu toplum nedeniyle yıpranmış genç bir adamın hikâyesini anlatan Suç ve Ceza için de geçerlidir (Morris ve Spring, 1984). Petersburg'un köhne apartmanlarında ve sokaklarında geçen bu öykü, kendisinde yüksek bir amaç uğruna cinayet işleme hakkını bulan eğitilmiş Raskolnikov'un eylemleri ya da eylemsizlikleri ile ilgilidir (Uwasomba, 2009). Kimileri tarafından varoluşçu bir yazar olarak kabul edilen Dostoyevski'ye göre Nietzsche'nin *Güç İstenci* gerçekte insanın düşüşüdür. Bir başka deyişle, insanoğlunun çektiği tüm acıların ve karşılaştığı kötülüklerin kaynağıdır. Nietzsche'nin güç istencine yanıt olarak Raskolnikov kendisini toplumun ahlak kurallarının üstünde bir güç olarak görür ancak cinayetten sonra kendisiyle ve vicdanıyla hesaplaşma yaşar. Çalışmanın amacı Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı romanında Raskolnikov karakteriyle ortaya koyduğu eylemlerin, suçların ve bu durum karşısında alınacak cezaların hukuki durumunu günümüz Türk Ceza Kanunu kapsamında incelenmesidir.

Anahtar kelimeler: Türk Ceza Kanunu, Kasten Öldürme Suçu, Hırsızlık Suçu, Yağma Suçu.

GİRİŞ

Suç ve Ceza her ne kadar Raskolnikov'un zihninin iç dünyasına dayanan bir roman olarak görünse de, aslında toplumsal eşitsizliklerin bireylerin kişiliklerini ve belirli durumlara verdikleri tepkileri nasıl etkilediğiyle birlikte toplumsal bir durumun da temsilidir (Uwasomba, 2009). Maddi olarak yokluk içinde olduğundan üniversiteye devam edememiş olan Rodion Romanovitch Raskolnikov kendisinin diğer insanlardan daha zeki ve yetenekli olduğuna inanmakta, amaçlarına ulaşmak ve toplumdaki adaleti sağlamak için suç işleme hakkına sahip olduğuna inanarak yaşlı bir tefeci olan Alyona Ivanovna'yı öldürmeye karar verir ancak bu sırada tefecinin masum kızkardeşi Lizaveta'yı da öldürmek zorunda kalır. İşe yaramaz insanların yaşama hakkını reddeden faydacılık ve bazı istisnai kişilerin geleneksel etiğin sınırlarının ötesinde yaşama haklarını onaylayan Nietzscheci felsefe ile harekete geçen Raskolnikov, iki kadını yok ettiği için duyduğu derin ve huzursuz bir suçluluk duygusu karşımıza çıkar (Leigh, 2010). Bu

noktada iki soru ortaya çıkmaktadır: Raskolnikov cezalandırılması gereken bir suçlu mu yoksa içinde yaşadığı koşulların onu suça ittiği genç bir adam mıdır? Öldürmek üzere tefecinin evine giden Raskolnikov bir baltanın ile kadının başının üstüne üç kez vurur ve kadın ölür. Tefecinin bedeninden anahtarları güçlükle çıkarırken aklını kaybetmekten korkmaktadır. Ceplerini tefecinin almış olduğu rehinlerle doldururken diğer odadan gelen bir ses duyar. Tefecinin kız kardeşi Lizaveta eve dönmüştür. Raskolnikov baltayla hızlı bir darbe indirerek kadının kafasını ikiye ayırır. Önceden tasarlanmamış bu cinayet onu çok etkiler. O sırada tüm bu olup bitenler gerçekleşirken dış kapıyı açık bıraktığını ve Lizaveta'nın böylelikle içeri girdiğini fark eder. Kapıyı kapatır ve sürgüler ancak kaçması gerekiyordur. Bu sırada iki adam zili çalar. Tefeci kadından borç almak için gelmişlerdir. Ancak Raskolnikov şanslıdır. Adamlar tefecinin nerede olduğunu sormak için kapıcıya gittiklerinde önce binadaki boş bir dairede saklanır ve sonrada kaçır. Raskolnikov amacına ulaşmış, geride hiçbir delil bırakmamış ve kimse tarafından fark edilmeden evine ulaşmıştır. Ancak Raskolnikov'un mücadelesi bundan sonra kendisiyledir. Dostoyevski bir taraftan karakterin ruh halini, suçluluk duygusunu ve karmaşık zihnini ortaya koyarken diğer taraftan da iyi, kötü ve günah ve iyilik kavramlarını ikilem olarak okuyucuya sunar. Bunlara ek olarak, toplumsal adaletsizlik ve yoksulluk nedeniyle toplumdaki eşitsizlikler bireyler üzerinde etkilidir. Özetle, söz konusu roman Raskolnikov'un işlediği cinayetler ve sonrasında yaşadığı vicdan azabı, adalet, suçun anlamı, insan doğası ve toplumsal düzen gibi konuları ele alarak vicdan ve adalet, hukuk ve ahlak, toplumsal düzen ve ceza gibi kavramlar üzerine kurulmuştur. Bununla birlikte, Bielskis'e (2021) göre, Freud'un Dostoyevski'nin suçluluk kavramının psikolojik olarak babasının ölümüyle ilgili suçluluk duygusuyla bağlantılı olduğu iddiasında da doğruluk payı vardır.

TÜRK CEZA KANUNU'NDA DÜZENLENEN SUÇ TİPLERİ KAPSAMINDA RASKOLNIKOV'UN FİİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kitabın başkarakteri olan Raskolnikov, para karşılığı insanların taşınırlarını rehin alan ve yüksek faizle tefecilik yapan Alyona İvanovna'yı topluma zarar veren ve insanlığa zararlı bir kişilik olarak görmektedir. Bu düşünceler ışığında Raskolnikov, İvanovna'yı öldürmek amacıyla uzun soluklu bir cinayet planı tasarlamaktadır. Bu tasarlama neticesinde İvanovna'nın evine giderek İvanovna'nın kafasına balta vurmak suretiyle öldürür. Bu fiillerin ceza hukuku boyutunu değerlendirmek gerekir. Türk Ceza Kanunu m.81 hükmü Kasten Öldürme Suçunun basit halini düzenlemiştir. İlgili hüküm uyarınca, bir kimseyi kasten öldüren kişi müebbet hapis cezası ile cezalandırılacaktır. 82.Madde ise kasten öldürme suçunun nitelikli halini düzenlemiştir. Kasten Öldürme Suçunun nitelikli halinin yaptırımını ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. 82.Madde' de düzenlenen nitelikli haller ise şu şekildedir:

- a) Tasarlayarak,
- b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
- c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,
- d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı,
- e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
- f) Kadına karşı,
- g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
- h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,
- i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
- j) Kan gütme saikiyle,
- k) Töre saikiyle

Somut olayda Raskolnikov, İvanovna'yı öldürmek için kendi iç dünyasında kesintisiz bir şekilde ileride işlemeyi düşündüğü fiili tasarlamıştır. Bu husus, Kasten Öldürme Suçunun nitelikli hallerinin düzenlendiği TCK M.82/1 a hükmünde düzenlenen tasarlamak suretiyle kasten öldürme suçuna vücut vermektedir.

Somut olayda bir başka değinilmesi gereken husus ise, maktül olan İvanovna'nın bir kadın olmasıdır. Gerçekten de, Raskolnikov'un İvanovna'yı öldürme fiili Kasten Öldürme Suçu'nun nitelikli hallerinden olan kadına karşı işlenmesi unsurunu da içerisinde barındırmaktadır. İvanovna, yaşlı bir kadındır. Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak bir durum içerisinde. Dolayısıyla, Raskolnikov'un beden veya ruh bakımından kendisini koruyamayacak durumda olan İvanovna'yı öldürmesi, Kasten Öldürme Suçu'nun bir başka nitelikli halini oluşturmaktadır. Sonuç olarak Raskolnikov'un İvanovna'yı öldürmesi fiili, Kasten Öldürme Suçu' nun tasarlamak suretiyle işlenmesi, kadına karşı işlenmesi ve beden veya ruh bakımından kendisini korumayacak durumda olan kişiye karşı işlenmesi olmak üzere üç adet nitelikli hal kapsamına alınabilir. Her ne kadar üç adet nitelikli hal bulunsu da, tek fiile tek ceza verilmesi ilkesi gereğince, fail Raskolnikov bu fiilinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yaptırımını ile muhatap olacaktır.

İvanovna'yı öldüren Raskolnikov, evin içerisinde bulunan rehinli eşyaları aradığı sırada evin açık bulunan kapısından İvanovna'nın kız kardeşi olan Lizaveta evin içerisine girerek İvanovna'nın cansız bedeni görür. Bu esnada Raskolnikov, daha önce işlemiş olduğu suçun gizlenmesi amacıyla Lizaveta'yı da kafasına balta vurmak suretiyle öldürür. Somut olayda, Kasten Öldürme Suçu'nun kapsamında bulunan iki adet nitelikli hal bulunmaktadır. Lizaveta bir kadındır. Dolayısıyla, Kasten Öldürme Suçu'nun kadına karşı işlenmesi halini içerisinde barındıran nitelikli hal bulunmaktadır. Somut olayda bulunan bir başka nitelikli hal ise, bir

suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçudur. Dolayısıyla Raskolnikov'un, Lizaveta'yı öldürmesinin yaptırımı tek fiile tek ceza verilmesi ilkesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olacaktır.

İvanovna'yı ve İvanovna'nın kız kardeşini öldüren Raskolnikov, İvanovna'nın kendisinden ve başkalarından rehin olarak almış olduğu taşınırları yanına alır ve evden uzaklaşır. Daha sonra, bu eşyaları büyük bir taşın altında yerleştirir. Somut olayda ortaya çıkan suç tipinin daha sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nun 141. Ve 142. Maddelerinde düzenlenen hırsızlık ve nitelikli hırsızlık suçlarını incelemek de fayda vardır. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu m. 148 de düzenlenen yağma ve Türk Ceza Kanunu m. 149 da düzenlenen nitelikli yağma suçlarını da incelemek gerekmektedir.

Türk Ceza Kanunun da düzenlenen hırsızlık ve nitelikli hırsızlık suçları şu şekilde düzenlenmiştir:

Hırsızlık

Madde 141- Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Nitelikli Hırsızlık

Hırsızlık suçunun;

(1)

a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,

b) (Mülga: 18/6/2014-6545/62 md.)

c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,

d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,

e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,

İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;

a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,

b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,

c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,

d) Haksız yere elde bulundurulmuş veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,

e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,

g) büyük veya küçükbaş hayvan hakkında,

h) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,

İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.

(3) Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve onbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

(4) Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.

(5) Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

Türk Ceza Kanunu m. 148 Yağma ve 149. Maddede ise Nitelikli Yağma suçları da şu şekilde düzenlenmiştir.

Yağma

Madde 148-

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslim veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.

(3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır.

Nitelikli Yağma

Madde 149- (1) Yağma suçunun;

- a) Silahla,
- b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,
- c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
- d) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,
- e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
- f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
- g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
- h) Gece vaktinde,

İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Yukarıda ifade edilen somut olayın ortaya çıkardığı suç tipini değerlendirmeden önce yağma suçu ile hırsızlık suçunun arasındaki farkları ele almakta fayda olacaktır.

Hırsızlık suçu, taşınır bir malı zilyedinin rıza olmaksızın kendisine veya başkasına menfaat/yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yağma suçu ise, hırsızlık suçunun özel bir hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten de, hem hırsızlık hem de yağma suçunda taşınır bir mal olması gerekmektedir. Bu taşınır mal, fail tarafından malın üzerinde fiili hâkimiyet kuran yani zilyedi olan

kişinin rızası olmaksızın alınması gerekir. Şunu da ifade etmek gerekir ki, her iki suç bakımından da failin kendisine veya başkasına menfaat sağlama unsuru geçerlidir (Toroslu, 2009: 146). Aslında, hırsızlık suçu yağma suçunun içerisinde bütün unsurlarını barındırmaktadır. Yağma suçunda, hırsızlık suçunun unsurlarına ek olarak cebir veya tehdit unsuru da bulunmaktadır. Bir başka deyişle yağma suçu, hırsızlık suçuna cebir veya tehdit unsurlarının eklenmesi sonucunda oluşmaktadır (Yazıcıoğlu, 2013:763).

Somut olayda Raskolnikov, İvanovna'yı ve İvanovna'nın kız kardeşini öldürdükten sonra evde bulunan rehinli taşınır eşyaları kendi fiili hakimiyetine geçirip evden ayrılmıştır. Daha sonra ise bu eşyaları bir taşın altına bırakmıştır. Görüldüğü üzere, fail maktulü öldürmek suretiyle bir cebir kullanmıştır. Bir başka tartışılması gereken husus ise şudur ki, Raskolnikov kendisine veya başkasına maddi bir menfaat elde etmek amacıyla eşyaları almamıştır. Raskolnikov'un eşyaları almasının tek sebebi, kendisinin insanları kötülüklerden kurtulmasını sağlayan bir kurtarıcı olduğunu düşünmesi ve adaleti yalnızca kendisinin sağlayabileceğine inanmasıdır. Dolayısıyla, ortada bir maddi menfaat elde edilmediği için ilk bakışta hırsızlık veya yağma suçunun unsurlarının oluşmadığı söylenebilir. Buna karşın, kanunda maddi menfaat ifadesine yer verilmemiştir. Aksine, menfaat demek suretiyle daha geniş bir anlam kullanılmıştır.

Kanaatimizce, manevi tatmin duygusu da menfaat kapsamına dahil edilmelidir. Bu gerekçe ışığında, Raskolnikov'un öncelikli amacı İvanovna'yı öldürmek olsa bile, taşınırın failin fiili hakimiyeti altına girmesi ve öldürme fiili arasında doğal bir bağlantının bulunması sonucunda nitelikli yağma suçunu oluşturmuştur. Gerçekten de, Raskolnikov'un İvanovna'yı konutunda öldürmesi, İvanovna'nın yaşlı olması ve kendisini beden bakımından savunamayacak bir durumda bulunması hususları Türk Ceza Kanunun' da düzenlenen nitelikli yağma suçunun oluşmasına vesile olmuştur.

SONUÇ

Dostoyevski, Raskolnikov'u kendi hayatından ve düşüncelerinden esinlenerek yaratmış ama onu tam anlamıyla kendisi olarak değil, insan doğasının evrensel bir temsilcisi olarak sunmuştur. Raskolnikov hem işlediği suçtan hem de kendisiyle ve dünyayla olan çatışmasından pişmanlık duymaktadır. Ancak içinde yaşadığı çatışma, işlediği suçu haklı gösterme çabasıyla gerçekleştirdiği fiillerin kötülüğü arasındadır. Her ne kadar cinayeti bazı insanların sıradan insanlardan üstün olduğu ve sıradan kurallara bağlı kalmaması gerektiği fikriyle haklı çıkarmaya çalışsa da işlediği suçun ardından yaşadığı ruhsal bunalım ve vicdan azabı onu çok derin bir psikolojik çıkmaza sürüklemektedir. Nihayetinde teslim olup kendini adalete teslim etmesinin de ana nedeni yaşadığı pişmanlıktır. Dolayısıyla, itiraf onun bir bakıma kendisini cezalandırıp ruhsal rahatlamaya ulaşmasını sağlamıştır. Bu nedenle Raskolnikov her ne kadar masum değilse de tamamen kötü veya canavar olduğu da söylenemez.

KAYNAKÇA

- Bielskis, A. (2021). Fyodor Dostoevsky's "I am more than all" and Its Implications for the Political. *Politologija*, (4 (104)), 89-116.
- Leigh, D. J. (2010). The Philosophy and Theology of Fyodor Dostoevsky. *Ultimate Reality and Meaning*, 33(1-2), 85-103.
- Morris, V. B., ve Spring, M. (1984). *Fyodor Dostoevsky's Crime and Punishment*. Barron's Educational Series, Incorporated.
- Love, J., ve Metzger, J. (Eds.). (2016). *Nietzsche and Dostoevsky: philosophy, morality, tragedy*. Northwestern University Press.
- Uwasomba, C. (2009). A socio-psychological exploration of Fyodor Dostoyevskys crime and punishment. *Educational Research and Reviews*, 4(4), 141-147.
- Toroslu, N. (2009). Ceza Hukuku, Özel Kısım. 4.Bası, Ankara.
- Yazıcıoğlu, R. Y. (2013). Hırsızlık suçunun malvarlığına karşı işlenen bazı benzer suçlardan ayrımı. *Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi*, 19(2), 757-796.